

C20-sec20-full-production

ID : b25aa149c8c6567381f0794f274365c3480d7955

 **15%**
Passaggi sospetti

Nome del file : C20-sec20-full-production.txt
Dimensione del file originale : 37,29 kB
Numero di parole : 532

Depositante : Tet Shv
Data di caricamento : 13 settembre 2026
Tipo di caricamento : interface
Data di fine dell'analisi : 13 settembre 2026

Riassunto (sezione 1/3)

Posizione dei testi sospetti nel documento :



Incluso nel punteggio dei testi sospetti :

Similitudini 8%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



Rilevamento dell'intelligenza artificiale 7%

Testi stilisticamente vicini a un testo generato da un'intelligenza artificiale.

Questo tasso è un indicatore e non una prova. Verificate con l'autore se ha acquisito le conoscenze citate nel documento.



Non incluso nella percentuale di testi sospetti :

Testi tra virgolette 0%

Passaggi tra virgolette, spesso rivelatori di una citazione.

 Similitudini

8%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



Fonte con similitudini accidentali

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
1	 I CONTROLLI SUL LAVORATORE: LA DIFFERENZA TRA CONTROLLI ... rennastudiolegale.it/i-controlli-sul-lavoratore-la-differenza-tra-controlli-... 	6%	
2	 Controlli difensivi del datore di lavoro: due sentenze del 2025 a... www.avvocatomatteomoscioni.com/2026/05/18/controlli-difensivi-del-... 	2%	



La giurisprudenza della Corte di Cassazione

2



La distinzione tra controlli difensivi in senso lato e in senso stretto costituisce il fulcro dell'orientamento più maturo della Corte di Cassazione in materia di sorveglianza tecnologica. La pronuncia in esame muove dalla constatazione che la giurisprudenza ammissiva dei controlli difensivi, formatasi nella vigenza del vecchio testo dell'art. 4 e fondata sull'assunto che oggetto del controllo non fosse l'attività lavorativa bensì l'illecito commesso durante la prestazione, risulta difficilmente armonizzabile con la disciplina dei controlli tecnologici, poiché un sistema informatico che tracci indistintamente i dati dell'intera forza lavoro è privo di selettività e non orientato specificamente sull'attività illecita (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). Da qui la necessità di distinguere i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti — soggetti in ogni loro aspetto all'art. 4 novellato — dai controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare, in base a concreti indizi, condotte illecite ascrivibili a singoli lavoratori, i quali, non avendo ad oggetto la normale attività del prestatore, si collocano ancora oggi all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4 (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732).

1



1



Questa collocazione extra-perimetrale non equivale tuttavia a una franchigia rispetto alla tutela della riservatezza. La Corte precisa che il controllo difensivo in senso stretto, per essere legittimo, deve essere mirato e attuato ex post, cioè a seguito di un fondato sospetto di illecito (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), coerentemente con gli approdi della giurisprudenza europea che, nel caso *Bărbulescu c. Romania*, ha ricondotto la vita professionale entro la nozione di vita privata tutelata dall'art. 8 CEDU (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), e con il caso *López Ribalda*, ove la legittimità della videosorveglianza occulta è stata ancorata alla proporzionalità rispetto a un ragionevole sospetto di illeciti gravi (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732).

Il profilo di maggiore rilievo riguarda l'utilizzabilità delle prove: il controllo ex post non può riferirsi all'esame di informazioni acquisite in violazione dell'art. 4 prima dell'insorgere del fondato sospetto, pena l'estensione a dismisura dell'area difensiva e l'annientamento delle prescrizioni statutarie (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). Si ha controllo ex post solo per i dati raccolti dopo il sospetto, non per quelli già registrati (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). La Corte cassa perciò la sentenza impugnata per non aver verificato se i dati informatici, poi utilizzati in sede disciplinare, fossero stati raccolti prima o dopo l'insorgere del sospetto, né effettuato il corretto bilanciamento tra interessi aziendali e dignità e riservatezza del lavoratore (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), accogliendo il motivo pur senza condividere la tesi che escludeva la sopravvivenza dei controlli difensivi (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732).

L'orientamento conferma così la lettura dottrinale della compressione reciproca tra poteri di controllo e privacy (Olivelli, 2013) e i rischi di un esercizio indiscriminato del potere datoriale (Bellavista, 2018), ancorando l'utilizzabilità delle informazioni alla condizione posta dall'art. 4, comma 3 (l. n. 300/1970, art. 4). Le fonti esaminate, incentrate su una singola pronuncia di legittimità, non consentono tuttavia di ricostruire in modo sistematico l'intera evoluzione degli orientamenti successivi né di verificarne il consolidamento nelle Sezioni Unite.

